

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3357/2538

นางสาว ทวีภักดิ์ ทิพย์เกษร โดยนาวา
อากาศเอก ประสาร ทิพย์เกษร

ผู้แทนโดยชอบธรรม
นาย บุญมี สีไพร กับพวก

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 444, มาตรา 446

แม้บิดาโจทก์จะ เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก ทางราชการและจ่ายแทนโจทก์ไป
แล้วก็เป็น สิทธิเฉพาะตัวของบิดาโจทก์โจทก์จึงยังคงมี สิทธิเรียกร้องเอา ค่ารักษา
พยาบาลจากผู้ก่อเหตุละเมิดต่อโจทก์ได้และเป็นคนละเรื่องกับการที่โจทก์จะใช้สิทธิ
เรียกร้อง ค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินในกรณีถูกทำละเมิดจนได้รับอันตรายแก่กาย
โจทก์เป็นนักเรียนถูกจำเลยที่1ลูกจ้างของจำเลยที่2ขับรถยนต์ชนโดยละเมิดจนบาดเจ็บ
สาหัสต้องผ่าตัดรักษาตัวหลายครั้งอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง129วันและต้องรักษา
ตัวที่บ้านอีกหลายเดือนได้รับความทุกข์ทรมานเพราะบาดแผลที่ได้รับเป็นเวลานาน
ทั้งต้องขาดเรียนและเรียนช้าขึ้นเป็นความทุกข์ทรมานทางกายและจิตใจย่อมมีสิทธิ
เรียกค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินและไม่ใช่เป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินเหตุ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ เงิน จำนวน564,696
บาท ฐาน ละเมิด แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละเจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับ จาก

วันฟ้อง จนกว่า ชำระ เสร็จ

จำเลย ที่ 1 ขาด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ เงิน จำนวน 414,696 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับ จาก วันฟ้อง จนกว่า ชำระ เสร็จ

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง ใน เบื้องต้นฟังได้ ว่า เมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532 จำเลย ที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้าง ของ จำเลย ที่ 2 ได้ ขับ รถยนต์โดยสาร ประจำทาง หมายเลข ทะเบียน 10-2782 กรุงเทพมหานคร ของ จำเลย ที่ 2 ไป ใน ทางการที่จ้าง ของ จำเลย ที่ 2 ด้วย ความประมาท เลินเล่อ ผ่า สัญญาณไฟแดง ตรง ทางแยก เข้า หมู่บ้าน เมืองทองธานี เป็นเหตุ ให้ ชน กับ รถยนต์ ที่ แล่น ออก มาจาก หมู่บ้าน เมืองทองธานี เสีย หลัก ตกลง ข้างทาง โจทก์ ซึ่ง โดยสาร มา ใน รถยนต์โดยสาร ประจำทาง ถูก รถยนต์โดยสาร ประจำทาง ทับ กระดูก ขา หักหลาย แห่งต้อง รักษา อยู่ ที่ โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช นาน 129 วัน แพทย์ ต้อง ผ่าตัด ถึง 2 ครั้ง คดี มี ปัญหา ตาม ที่ จำเลย ที่ 2 ฎีกา ว่า จำเลย ที่ 2 จะ ต้อง ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ให้ แก่ โจทก์ เพียงใด ที่ จำเลย ที่ 2 ฎีกา ว่า บิดา โจทก์ มี สวัสดิการ ของ ทางราชการ ช่วยเหลือ หรือบุคคล ใด บุคคล หนึ่ง ชำระ ค่ารักษา

พยาบาล แทน โจทก์ ค่าเสียหาย ใน ส่วนที่ เกี่ยวกับ ค่ารักษาพยาบาล ที่ โจทก์ จะเรียกร้อง ได้ ต้อง เป็นค่ารักษาพยาบาล ที่ โจทก์ ได้เสีย ไป ตาม ความ เป็น จริง เท่านั้น ไม่ว่าประการใด ก็ ตาม เนื่องจาก โจทก์ สามารถ คิด ค่าเสียหาย ใน ส่วนค่าสินไหมทดแทน อัน มิใช่ ตัว เงิน ใน กรณี ถูก ทำละเมิด จน ได้รับ อันตรายแก่ กาย หรือ ถึง แก่ ชีวิต ได้ อยู่ แล้ว จึง เรียก ค่าเสียหาย ใน ส่วน นี้ อีก ไม่ได้ นั้น เห็นว่า ค่ารักษาพยาบาล เป็น ค่าเสียหาย ฐาน ละเมิดแม้ บิดา โจทก์ จะ เบิก จาก ทาง ราชการ และ ทางราชการ ได้ จ่าย ค่าเสียหายใน ส่วน นี้ แทน โจทก์ ไป แล้ว ก็ ตาม ก็ เป็น สิทธิ เฉพาะตัว ของ บิดา โจทก์ไม่เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบ ของ จำเลย ที่ 2 โจทก์ จึง ยัง มีสิทธิ เรียกร้องเอา ค่ารักษาพยาบาล จาก จำเลย ที่ 2 ผู้ต้องรับผิดชอบ ฐาน ละเมิด ได้และ กรณี เป็น คน ละ เรื่อง กับ การ ที่ โจทก์ มีสิทธิ ที่ จะ เรียก เอา ค่าเสียหายอัน มิใช่ ตัว เงิน ใน กรณี ถูก ทำละเมิด จน ได้รับ อันตรายแก่กาย หรือถึง แก่ ชีวิต ฎีกา ข้อ นี้ ของ จำเลย ที่ 2 พังไม่ขึ้น ที่ จำเลย ที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ ไม่มี สิทธิ เรียก ค่าเสียหาย อัน มิใช่ ตัว เงิน เพราะ เป็นความเสียหาย ที่ ไกล เกิน เหตุ นั้น เห็นว่า ขณะ เกิดเหตุ โจทก์ เป็นนักเรียน กำลัง เรียน อยู่ ชั้น มัธยม ปี ที่ 6 จำเลย ที่ 1 ลูกจ้าง ของจำเลย ที่ 2 ทำละเมิด ต่อ โจทก์ เป็นเหตุ ให้ โจทก์ ขาหัก หลาย แห่งต้อง รักษา โดย การ ผ่าตัด หลาย ครั้ง และ รักษา ตัว อยู่ ที่ โรง พยาบาลนาน ถึง 129 วัน ออกจาก โรงพยาบาล แล้ว ก็ ต้อง มา รักษา ตัว ที่ บ้าน อีก หลาย เดือน โจทก์ ได้รับ อันตรายแก่กาย ถึง สาหัส ต้อง ทน ทุกข์ ทรมาน เพราะ บาดแผล ที่ ได้รับ เป็น เวลา นาน ต้อง ขาด เรียน และ เรียน ข่້า ชั้นเห็น ได้ ว่า โจทก์ ได้รับ ความ ทุกข์ ทรมาน ทาง กาย และ จิตใจ มาก โจทก์ย่อม มีสิทธิ เรียก ค่าเสียหาย อัน มิใช่ ตัว เงิน ใน ส่วน นี้ ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446 มิใช่ เป็น ค่าเสียหายที่ ไกล เกิน เหตุ ตาม ข้ออ้าง ของ จำเลย ที่ 2 ตาม พฤติการณ์ และความ ร้ายแรง แห่ง ละเมิด กับ ความ ทุกข์ ทรมาน ทาง กาย และ ใจ ที่ โจทก์ได้รับ แล้ว การ ที่ ศาลอุทธรณ์ กำหนด ค่าเสีย

หาย ใน ส่วน นี้ ให้ โจทก์เป็น เงิน 200,000 บาท นั้น เป็น การ เหมาะสม แล้ว ฎีกา
ข้อ นี้ของ จำเลย ที่ 2 ก็ ฟังไม่ขึ้น ศาลอุทธรณ์ พิพากษา มา ชอบแล้ว ฎีกาทุก ข้อ
ของ จำเลย ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-สมมาตร พรหมานุกูล-สละ เทศร่ำพรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>